



PUTUSAN

Nomor 12373 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **PARIS bin BASO**;
Tempat Lahir : Tambungan;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/9 Agustus 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Roroi, Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda, kabupaten Luwu timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 2 Oktober 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidaair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 12373 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur tanggal 27 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak PARIS bin BASO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana dakwaan kombinasi bersifat Alternatif Pertama Primair Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, dikurangkan dengan lamanya Anak ditahan serta memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dengan sarung kayu dan gagang kayu berwarna coklat;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 128/Pid.B/2025/PN MII dan 129/Pid.B/2025/PN MII;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN MII tanggal 27 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak PARIS bin BASO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana dakwaan kombinasi bersifat Alternatif Pertama Primair Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 12373 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II Maros, dikurangkan dengan lamanya Anak ditahan serta memerintahkan agar Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter dengan sarung kayu dan gagang kayu berwarna coklat;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 128/Pid.B/2025/PN MII dan 129/Pid.B/2025/PN MII;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 28/PID.SUS-Anak/2025/PT MKS tanggal 13 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN MII tanggal 27 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN MII yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2025, Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2025 dari Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2025 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 10 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 12373 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 25 November 2025 dan Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 10 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Anak menyatakan *judex facti* salah dalam penerapan hukumnya dan menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum (*vrijspraak*) dan/atau setidaknya tidaknya melepaskan Anak dari segala dakwaan dan tuntutan (*onslaag van alle rechtvervolging*);
- Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenanginya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa awal perbuatan anak dan keluarga melakukan perbuatan menghunus, menikam dan menebas anggota Tubuh korban dengan menggunakan parang dari informasi awal dimana akan ada aktivitas pembongkaran rumah yang dilakukan oleh Russeng dan memindahkannya ke kebun milik Russeng dan setelah ada informasi awal yang diterima oleh keluarga Anak sejak pukul 08.00 WITA yang mana digunakan oleh Baso, Amiruddin, Sudirman alias Sadi, Feri Afandi dan Anak untuk membicarakan kebenaran informasi yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 12373 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan segala akibat yang akan timbul sehingga pada pukul 13.00 WITA, Baso, Amiruddin, Sudirman alias Sadi, Feri Afandi dan Anak secara bergiliran berangkat menuju Lokasi kebun milik Baso melalui rute yang berbeda dari kebiasaan kesehariannya yaitu melalui rute yang melintasi Lokasi pembongkaran rumah yang dilakukan oleh Russeng. Selanjutnya terdapat jeda waktu untuk yang kedua kalinya pada saat Baso, Amiruddin, Sudirman alias Sadi, Feri Afandi dan Anak sedang berada di Kebun milik Baso hingga pukul 15.00 WITA atau pada saat Baso, Amiruddin, Sudirman alias Sadi, Feri Afandi dan Anak berpapasan dengan Saksi Renaldi yang sedang melakukan pengangkutan bagian-bagian rumah yang sebelumnya dibongkar untuk dipindahkan ke dalam Lokasi kebun milik Russeng;

- Bahwa unsur perencanaan dalam perbuatan Anak dan keluarganya terhadap korban Russeng diketahui selain dengan adanya niat awal yang timbul akibat adanya permasalahan awal yang ditimbulkan dari kepemilikan kebun antara Baso dan korban Russeng, diperjelas dengan perbuatan Baso, Amiruddin, Sudirman alias Sadi, Feri Afandi dan Anak pada pukul 13.00 WITA yang mana secara sadar Anak mengambil parang dan pergi bersama dengan Feri Afandi hal mana aktivitas tersebut bukan merupakan aktivitas keseharian seperti biasanya sebagaimana disampaikan oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh Anak yang menerangkan biasanya berangkat ke kebun bersama dengan keluarganya pada pukul 08.00 WITA atau apabila terlambat sekitar pukul 10.00 WITA. Selain itu, kesadaran Anak bersama keluarganya dalam menimbulkan luka-luka terhadap para korban yakni Russeng, Hendri, Saksi Renaldi dan Saksi Habibi;
- Bahwa perbuatan Anak beserta keluarga, dimana Anak dengan menggunakan sebilah parang menghunus, menikam dan menembus anggota tubuh korban sehingga menimbulkan perlukaan-perlukaan serius yang menimbulkan cacat permanen hingga dapat menyebabkan kematian, menunjukkan perbuatan tersebut memang telah diinsafi oleh Anak dan keluarganya serta akibat perbuatan Anak dan keluarganya telah menimbulkan hilangnya nyawa orang lain

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 12373 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 400.7/210/PKM-PRP tanggal 31 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Olivia Makkasau, dokter pada Puskesmas Parumpanai, dengan hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang masuk UGD dalam keadaan sudah meninggal dengan identitas atas nama Russeng;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Anak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Anak tersebut tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal dalam kasasi Anak yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983 terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena *judex facti* dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan hukum yang cukup, sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. *Judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Anak karena *judex facti* belum secara komprehensif mempertimbangkan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana pelaku adalah Anak dan Anak belum pernah dihukum.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 12373 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian agar tercipta pemidanaan yang adil dan seimbang dengan tingkat kesalahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak harus diperbaiki sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 28/PID.SUS-Anak/2025/PT MKS tanggal 13 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN MII tanggal 27 Oktober 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Anak PARIS bin BASO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 28/PID.SUS-Anak/2025/PT MKS tanggal 13 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN MII tanggal 27 Oktober 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 12373 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Desember 2025** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Yustisiana, S.H.

Hakim Kasasi Anak
Ttd/
Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 12373 K/Pid.Sus/2025